

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 510/2530

โจทก์

นายโชคชัย หรือเล็ก พุ่มดอกไม้

จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

การที่จำเลยตัดเลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีแดงออกแล้วตัดเอา
หมายเลขประจำแซชชีของรถยนต์คันสีฟ้ามาเชื่อมต่อไว้แทน เมื่อหมายเลขประจำ
แซชชีรถยนต์คันสีฟ้าเป็นหมายเลขประจำรถยนต์ที่แท้จริง แม้จะนำมาติดกับรถยนต์
คันอื่นแต่ไม่มีการขูดลบแก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวอักษร หรือตัวเลขหมายแต่อย่างใด
จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารเพราะความผิดฐานปลอมเอกสารนั้นจะต้อง
มีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน หรือกระทำให้ข้อความหรือ
ความหมายในเอกสารที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันปลอมเอกสารโดยตัดเอาแซชชีรถยนต์คันสี
แดงหมายเลขทะเบียน ๕ ม - ๘๑๘๘ ช่วงที่มีตัวอักษรตัวเลข เอ็น ๖๒๐-๓๐๔๔๘๓
อันเป็นเอกสารที่แท้จริงออกทิ้ง แล้วตัดเอาแซชชีรถยนต์คันสีฟ้าของเทศบาลเมือง
สมุทรปราการ หมายเลขทะเบียน น.๐๓๕๕ สมุทรปราการ ช่วงที่มีตัวอักษร ตัวเลข
เอ็น ๖๒๐ - เอ ๘๒๖๘๒ ออกแล้วนำไปต่อเชื่อมกับแซชชีของรถยนต์คันสีแดง
หมายเลขทะเบียน ๕ ม - ๘๑๘๘ แทนเอกสารที่แท้จริงในช่วงที่ตัดทิ้งไปดังกล่าว

การกระทำของจำเลยเป็นการทำปลอมขึ้น ซึ่งเอกสารเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารหมายเลขแซชซีของรถคันหมายเลขทะเบียน ๕ ม - ๘๑๘๘ ที่แท้จริง และจำเลยกับพวกได้ถอดเครื่องยนต์ของรถคันหมายเลขทะเบียน ๕ ม - ๘๑๘๘ ออกแล้วนำเครื่องยนต์ของรถคันหมายเลขทะเบียน น.๐๓๕๕ สมุทรปราการมาติดตั้งใส่ไว้แทน และนำแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น.๐๓๕๕ สมุทรปราการไปใส่แทนแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๕ม-๘๑๘๘ และพ่นเปลี่ยนสีรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๕ม-๘๑๘๘ จากสีแดงเป็นสีฟ้าแล้วนำส่งคืนเทศบาลเมืองสมุทรปราการเพื่อให้เทศบาลเมืองสมุทรปราการ นายทะเบียนยานพาหนะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพรถยนต์ และกรมตำรวจหลงเชื่อว่ารถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๕ม-๘๑๘๘ หมายเลขเครื่อง เจ ๑๕-๔๔๔๓๐๘ หมายเลขแซชซี เอ็น๖๒๐-๓๐๔๔๘๓ เป็นรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น.๐๓๕๕ สมุทรปราการ หมายเลขเครื่อง เจ ๑๕-๘๒๙๑๓๙ หมายเลขแซชซี เอ็น ๖๒๐-๘๒๖๘๒ ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองสมุทรปราการ นายทะเบียนยานพาหนะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพรถยนต์และกรมตำรวจ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ จำคุก ๔ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าจำเลยตัดเอาแผ่นโลหะที่มีเลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีฟ้าของเทศบาลเมืองสมุทรปราการมาต่อเชื่อมแทนที่เลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีแดงที่จำเลยตัดออกไปก็ตาม แต่ความผิดฐานปลอมเอกสารนั้น จะต้องมีการปลอมแปลงเอกสารขึ้นทั้งฉบับ หรือแต่บางส่วนหรือกระทำให้ข้อความ หรือความหมายในเอกสารที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องนี้ได้ความว่า เลขหมายประจำแซชชีรถยนต์คันสีฟ้าของเทศบาลเมืองสมุทรปราการที่จำเลยนำมาต่อเชื่อมรถยนต์คันสีแดงเป็นหมายเลขประจำรถยนต์ที่แท้จริง แม้จะนำมาติดกับรถยนต์คันอื่นแต่ก็ไม่ได้มีการขูดลบแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวอักษร ตัวเลขหมายประจำแซชชีแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารดังโจทก์ฟ้อง

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายกฤต บุญญานุสนธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายลิขิต ไชยฤทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ